

1503299-36.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203969/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 26393499 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2203969 - 01º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Cezar Cintra

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503299-36.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503299-36.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203969/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 26393499 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2203969 - 01º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Cezar Cintra

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra IGOR CEZAR CINTRA, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, já que, segundo a denúncia, no dia 27 de julho de 2022, por volta das 22h00, na rua São Tomaz de Aquino, nº 760, nesta cidade e comarca, o réu, previamente conluiado e agindo em concurso de agentes e em unidade de designios com outro elemento não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa contendo carteira com itens pessoais, pertencentes a Everla da Silva Gonçalves, bem como uma bolsa contendo um RG, uma CNH, um certificado de registro e licenciamento de veículo, uma nécessaire com pertences pessoais, um óculos de grau, um óculos de sol, um carregador de celular, uma agenda, um cartão bancário, e a quantia de R\$ 15,00, pertencentes a Silvana Faleiros da Costa.

Recebida a denúncia (fls. 79), o réu foi citado (fls. 89), apresentando resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 92).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas comuns, duas de defesa e interrogado o réu (fls. 130).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 132/138 e 142/155).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

De fato, a materialidade do delito está comprovada pelos documentos de fls. 03/07, 17/18 e 19/20, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

O réu, na delegacia, negou a prática do roubo, afirmando que sempre faz uso de drogas junto com o outro indivíduo e que na data dos fatos foi tudo muito rápido. Disse que esse tal indivíduo anunciou o assalto e já jogou uma das mochilas para que ele segurasse. Em audiência, acrescentou que estava no fumódromo usando drogas quando o tal indivíduo chegou com a mochila afirmando que ia pegar mais drogas para usarem. Disse que a vítima não o reconheceu na delegacia como sendo um dos autores do roubo.

Pouco crível, contudo, a versão ofertada pelo acusado.

É que a vítima Silvana contou que foi com Everla até a casa de uma outra amiga e ao estacionar, desceu do veículo e Everla permaneceu nele. Aguardava que sua amiga abrisse o portão quando percebeu a aproximação de dois homens, cada um deles em uma bicicleta e ambos usando moletom preto e máscara preta. Um deles a abordou e o outro abordou Everla de forma bem agressiva e anunciaram o assalto. Um deles puxou a chave do carro e sua bolsa. Acionaram a polícia militar e enquanto eles olhavam as câmeras de segurança da casa de sua amiga Elaine foram informadas que outra viatura havia abordado um dos suspeitos. Foram até a delegacia e Everla reconheceu a bolsa e os objetos que foram levados dela, porém seus pertences não foram recuperados. Disse que a máscara e moletom preto apreendidos com Igor são idênticos ao usado pelo rapaz que abordou Everla e que Igor também possui semelhança física com ele. Em audiência, acrescentou não se recordar do rosto dos assaltantes. Não se recorda de Everla ter mencionado que Igor não seria um dos assaltantes.

A vítima Everla contou que estava no interior do veículo de sua amiga Silvana e ela do lado de fora do carro quando foram abordadas por dois homens, ambos usando moletom preto, máscara preta e cada um em uma bicicleta. Anunciaram o assalto exigindo que ela e Silvana entregassem a bolsa, celular e chave do carro. Entregou para um dos indivíduos sua bolsa contendo documento e alguns outros objetos de uso pessoal e nesse instante, uma outra amiga, que estava dentro da residência abriu o portão e, acredita que eles assustaram e se evadiram. Um foi sentido da rua Batatais e o outro virou em outra rua e cerca de quarenta minutos depois policiais militares entraram em contato informando que haviam detido um suspeito e pedindo para que elas fossem ao plantão policial. Reconheceu a sua bolsa e demais objetos que estavam dentro dela. Disse que o homem que a abordou é moreno claro, magro e de estatura mediana e que a bicicleta encontrada com o acusado também é igual a usada por um dos assaltantes, bem como moletom preto e máscara. Em Juízo, acrescentou que Igor foi quem a abordou e quem subtraiu sua bolsa, mas ressaltou que ele não foi agressivo. Disse não ter dúvidas de que Igor e outro indivíduo praticaram o roubo e que se recorda dos olhos do acusado. Ainda, contou que não se recorda de marca ou cor da bicicleta.

Os policiais militares Rubens de Pádua Ferreira e José Antônio de Faria Filho relataram que foram acionados via COPOM para atender um roubo envolvendo duas vítimas. Na posse das informações sobre as vestimentas dos autores, em diligências, visualizaram o acusado de camiseta branca em uma bicicleta, apresentando atitude suspeita. Dada voz de parada para a realização de busca pessoal, ele esboçou resistência. Em sua posse foi localizada uma mochila contendo uma blusa e uma máscara pretas, conforme noticiado pelas vítimas. Também foi encontrada a bolsa de uma das vítimas dentro de sua mochila e diversas ferramentas. Em audiência, acrescentaram que pelas filmagens de uma residência vizinha é possível ver dois indivíduos em duas bicicletas abordando as vítimas. O policial José acrescentou que o pai de Igor esteve na delegacia e após conversar com o filho, informou aos policiais que tentaria extrair mais informações acerca do comparsa de Igor. Acrescentou que não era possível ver os rostos dos assaltantes, eis que era noite e estavam de máscara.

De fato, a vítima Everla afirmou, em audiência, que não tem dúvidas de que Igor foi o indivíduo que a abordou e subtraiu sua bolsa e, conquanto não observado o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, certo que a apreensão de vestimentas e uma bicicleta usadas pelos assaltantes e reconhecidas pela vítima, além da bolsa com pertences de Everla na posse do acusado, conduzem a autoria delitiva

Com efeito, nenhum motivo possuiria Everla para incriminar gratuitamente o acusado, revestindo-se suas declarações de irrecusável valia. Neste sentido, a jurisprudência, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito. 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. 3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do

material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera reavaliação da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ainda, pouco crível a versão de Igor de que dois indivíduos teriam lhe entregue a mochila enquanto estava no fumódromo, eis que os policiais foram uníssonos ao relatarem que Igor estava em uma bicicleta, sendo pouco crível que os assaltantes largariam as bolsas com pertences roubados, além da própria bicicleta, meio de locomoção e instrumento do crime.

No mais, de se ressaltar que o policial José relatou em audiência que o pai de Igor esteve na delegacia e após conversar com o filho, informou aos policiais que tentaria extrair mais informações acerca de seu comparsa, o que só corrobora a autoria do delito de roubo por parte do acusado.

Por fim, a majorante do concurso de agentes igualmente restou comprovada pelas declarações das vítimas e relatos dos policiais militares.

Não pairam dúvidas, então, que o réu, agindo de comum acordo e com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa contendo carteira com itens pessoais, pertencentes a Everla da Silva Gonçalves, bem como, uma bolsa contendo um RG, uma CNH, um certificado de registro e licenciamento de veículo, uma nécessaire com pertences pessoais, um óculos de grau, um óculos de sol, um carregador de celular, uma agenda, um cartão bancário, e a quantia de R\$ 15,00, pertencentes a Silvana Faleiros da Costa.

O réu conta com uma condenação definitiva por furto qualificado, geradora de reincidência.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo ao réu a pena-base em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 157, "caput", do Código Penal. Na segunda fase, aumento a pena de 1/6 em razão de sua reincidência, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Em seguida, aumento-a de 1/3, nos termos do parágrafo 2º, inciso II, da norma tipificadora, perfazendo a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Pelo concurso formal (duas foram as vítimas), aumento a pena em 1/6, perfazendo 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, a qual torna definitiva.

Ressalto que ao contrário do alegado pelo Defensor Público, de crime único não se cogita, eis que atingidos dois patrimônios e integridades físicas distintos.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra IGOR CEZAR CINTRA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal.

Reincidente e autor de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, crime grave e que causa desassossego à sociedade, demonstrada está a periculosidade do réu, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME FECHADO, único adequado

para o caso concreto, sem possibilidade de substituição.

Recomende-o no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Destruam-se os materiais apreendidos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA